

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3173/2537

นาง สุวรรณ สิงห์จาว ลา
นาย เสรี มี น สุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1344

โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารและที่ดินติดต่อกันโดยจำเลยที่ 3 ผู้ชายได้ทำรั้วกันแนวเขตไว้ให้โจทก์จำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าของรั้วพินาทร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1344 การที่จำเลยที่ 1 ต่อเติมรั้วพินาทเป็นกำแพงหรือผนังของอาคารสูงเกิน 3 เมตร ทำให้รั้วหมดสภาพไปย่อมเป็นการขัดต่อสิทธิของโจทก์ทั้งผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 จำเลยที่ 1 จะอ้างว่ารั้วพินาทนอกจากจะใช้เป็นแนวเขตแล้วยังสามารถใช้เป็นกำแพงหรือผนังอาคารได้ด้วยหาได้ไม่ จำเลยจึงต้องรื้อส่วนที่ต่อเติมออก

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกันจ้างจำเลยที่ 3 ให้ทำการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยในที่ดินของจำเลยที่ 1 ซึ่งติดต่อกับที่ดินของโจทก์โดยขัดต่อกฎหมายและเทศบัญญัติของกรุงเทพมหานคร และได้ก่อสร้างผนังอาคารส่วนหนึ่งบนกำแพงรั้วส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ขึ้นไปตามแนวกำแพงรั้วและรื้อล้าเข้ามาในแนวที่ดินโจทก์ เป็นเหตุให้กำแพงรั้วโจทก์เกิดรอยร้าวแตกแยกหลาย

แห่ง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนอาคารส่วนที่สร้างบนกำแพงรั้วของ
โจทก์และทำการซ่อมกำแพงรั้วของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิมโดยจำเลยทั้งสามเป็นผู้
เสียค่าใช้จ่ายและให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยทั้งสามให้การทำงานเดียวกัน และจำเลยที่ 3 ฟ้องแย้งว่าจำเลยที่ 1
ตกลงให้จำเลยที่ 3 ต่อเติมอาคารภายในเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รื้อกำแพงหรือ
กระทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แต่อย่างใด กำแพงรั้วพิพาทเป็นของจำเลยที่ 3
มิใช่ของโจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่ได้ตกลงให้จำเลยที่ 3 ต่อเติมอาคารตามฟ้องขอให้
ยกฟ้อง และเมื่อโจทก์จะสกัดกำแพงรั้วพิพาทของจำเลยที่ 3 และทำเหล็กเชื่อมตึง
เป็นตาข่ายเป็นเหตุให้กำแพงรั้วของจำเลยที่ 3 เสียหาย ขอให้บังคับโจทก์รื้อเหล็ก
ตาข่ายที่ติดตึงกำแพงรั้วของจำเลยที่ 3 ออกไปและซ่อมแซมรั้วกำแพงให้อยู่ใน
สภาพเดิม กับให้ชำระเงินจำนวน 1,000 บาท แก่จำเลยที่ 3

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์มีกรรมสิทธิ์ในกำแพงรั้วด้วยโจทก์สร้าง
ตาข่ายเหล็กเพื่อป้องกันการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสามขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งจำเลยที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อกำแพงรั้วพิพาทตาม
ภาพถ่าย ส่วนที่ต่อเติมทั้งหมดโดยมิให้แนวกำแพงรั้วพิพาท (แนวรั้วเดิม) เสียหาย
และทำให้กำแพงรั้วมีสภาพเหมือนเดิม โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสาม ค่าขอ
นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองและจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกายอมรับฟังเป็นยุติได้ว่าฝ่ายจำเลยต่อเติมรั้วพินาทเป็นกำแพงหรือผนังของอาคาร มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เพียงว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิต่อเติมรั้วพินาทได้หรือไม่ เห็นว่า ที่ดินของโจทก์อยู่ติดกับที่ดินของจำเลยที่ 1 รั้วพินาทเป็นรั้วกันแนวเขตระหว่างที่ดินของบุคคลทั้งสองโดยโจทก์และจำเลยที่ 1 ซื่อที่ดินและทาว์นเฮาส์จากจำเลยที่ 3 ซึ่งจำเลยที่ 3 เป็นผู้สร้างขายพร้อมกับทำรั้วกันแนวเขตให้เช่นเดียวกับทาว์นเฮาส์หลังอื่น ๆ ที่อยู่ในแนวเดียวกัน ดังนั้นโจทก์และจำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าของรั้วพินาทรวมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1344 การที่ฝ่ายจำเลยต่อเติมรั้วพินาทเป็นกำแพงหรือผนังของอาคารทำให้รั้วหมดสภาพไปย่อมเป็นการขัดต่อสิทธิของโจทก์ นอกจากนั้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 ก็ได้กำหนดไว้ว่ารั้วหรือกำแพงกันเขตให้ทำได้สูงเหนือระดับถนนสาธารณะไม่เกิน 3 เมตร ปรากฏว่าตามภาพถ่ายหมาย จ.13 ภาพที่ 4-6 ฝ่ายจำเลยได้ต่อเติมกำแพงรั้วสูงจากระดับรั้วเดิมมาก อันเป็นการผิดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว จำเลยที่ 1 จะอ้างว่ารั้วพินาทนอกจากใช้เพื่อเป็นแนวเขตแล้วยังสามารถใช้เป็นกำแพงหรือผนังอาคารได้ด้วยหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อกำแพงรั้วพินาทในส่วนที่ต่อเติมนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ